

징 계 요 구

1. 제 목 : 사내 질서 문란 등에 따른 복무규정 위반
2. 징계대상자 : 사무직 2급 ●●●
3. 징 계 종 류 : 중징계(해임)
4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은(이하 ‘징계대상자’라 한다) '□□. □. □□. 공단에 입사하여 '□□. 1. 1.부터 '★3. □□. 31.까지 □□□에서 □□□□ 업무를 수행하였고, '2★. □. 1.부터 '★★. □. ★.까지 ▼▼▼▼ ▼▼▼▼으로 근무하며 ▼▼▼의 ▼▼ 및 ▼▼ ▼▼에 대한 ▼▼ ▼▼을 담당하였습니다.

나. ★★★★★ 위반 사고 후속 조치 부적정

(1) 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「감사규정」 제44조(사고보고)는 소관업무와 관련하여 형사책임에 관련된 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우, 또는 긴급을 요하는 중대한 위법 부당 사항이 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우, 감사대상기관¹⁾의 장은 지체없이 그 내용을 감사와 이사장에게 보고하도록 정하고 있습니다.

또한 같은 규정 제46조(사고보고) 제2항 제1호부터 제3호까지에서는 외부감사 또는 수사를 받을 때, 외부감사 또는 수사기관으로부터 자료 또는 물건의 제출 요구를 받았을 때, 외부감사 또는 수사기관으로부터 업무와 관련하여 관계 직원 출석요구가 있을 때, 감사대상기관의 장은 곧바로 그 내용을 감사에게 보고해야 한다고 규정하고 있습니다.

1) 자체감사의 대상기관(“감사대상기관”)은 공단 ◆◆와 소속기구 및 임시조직에 적용한다.(감사규정 제4조)

이처럼, 형사책임 등 위법·부당한 사고 발생 시 신속한 보고 절차를 명시적으로 규정하는 것은, 해당 사고가 발생하는 경우 그에 따라 우리 공단에 부가되는 사법적 조치와 각종 사업적 제약, 사회적 평판의 하락 등 기관이 부담하는 리스크가 상당하므로, 사고의 적시 인지를 통해 기관 차원에서 그 사고에 효과적으로 대처함으로써, 회사가 입는 피해를 최소화할 수 있도록 이사회에서 정한, 강제성을 갖는 주요한 통제 수단입니다.

따라서, 우리 공단 소속기구의 장은 소관 업무와 관련하여 형사책임에 관련된 사고 등이 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우, 외부 수사기관으로부터 수사를 받으며 자료 또는 물건 제출을 요구받거나, 업무와 관련하여 관계 직원 출석요구가 있을 때는, 당해 규정을 준수하여 지체 없이 그 내용을 감사와 이사장에게 보고하여야 합니다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는, ▼▼▼에서 진행한 제★★대 ㉠㉠㉠㉠㉠ 거소투표와 관련하여 「★★★★★」 위반 혐의로 ▼▼▼ 직원들이 □□□□□ 4월 30일부터 5월 14일까지 ♣♣♣♡♡♡★★★★★★(이하 ‘★★★’라 한다)로 출석하여 조사를 받은 사실과, 부하직원 ♠♠♠과 ♠♠♠이 동년 6월 20일과 24일, ㉠㉠중부㉠㉠서(이하 ‘㉠㉠’)에서 소환 조사를 받은 사실, ㉠㉠이 7월 11일 ▼▼▼에서 현장 조사를 실시한 사실을 관련 직원들이 보고하여 인지하고 있었음에도, 7월 15일 ▼▼▼ 종합감사가 개시되어 감사실에서 해당 사건에 대한 조사를 시작할 때까지 감사 또는 이사장에게 사건 보고를 시행하지 않은 사실이 확인됩니다.

또한, □□□□□ 5월30일 ★★★는 ▼▼▼에서 발생한 「★★★★★」 위반 사건에 대하여, 기관명을 익명으로 처리하였으나 ♣♣♣ ♡♡♡에 소재한 요양 시설에서 기거 중인 입소자의 ★★★★★ 신고서를 신고인의 동의 없이 ★★로 작성하여 신고한 혐의 등으로 해당 시설 관계자 2명을 ㉠㉠에 고발하였다는 내용의 보도자료를 배포하였고, 이를 연합뉴스, TV조선, 경기신문 등에서 보도한 사실이 확인됩니다.

이와 더불어, 징계대상자는 ★★★에서 「★★★★★」 위반 혐의 조사 결과에 따라 □□□□□ 5월 31일 시행한, △△△과 ♠♠♠에 대한 형사 고발 통지 및 보호과장 ☆☆☆에 대한 서면경고에 대하여도, 해당 직원들로부터 직접 보고 받았음에도 본인 자의적 판단에 따라 사고에 관한 보고를 전혀 하지 않았습니다.

한편, 같은 날(5월 31일) ★★★에서는 징계대상자 본인 ‘●●●’을 수신자로 기재한 ‘★★★★★ 위반행위에 대한 경고’ 제목의 문서와 ‘▼▼▼’을 수신자로 기재한 ‘거소투표 관련 ★★★★★ 안내’ 제목의 등기우편 문서도 ▼▼▼으로 동시 발송하였는데, 이후 해당 문서가 정상적인 절차를 거쳐 접수된 기록이 존재하지 않고 심지어 그 행방 자체가 불분명한 점에 관하여 확인한 결과,

□□□□□ 6월 3일 ▼▼▼에서 이를 수령한 우편물(등기) 기록과, 우편물 담당 직원이 해당 문서를 수령하여 징계대상자가 그 내용을 인지하였다는 취지로 발언하였다는, ▼▼▼ 직원들의 진술이 일치함에도 불구하고, 징계대상자는 해당 문서를 본 사실이 전혀 없다고 주장하고 있으며, 이에 대한 사실 여부를 명확하게 확인할 수 있는 증거는 부재한 실정입니다.

다. ㉢ ㉢에 따른 성 ◎◎ 등으로 복무 질서 문란, 품위 손상에 관한 사항

(1) 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조의3(품위유지의무)은 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있으며,

이러한 ‘품위유지의무’에 대하여 판례는, “‘품위유지의무’는 직무와 관련된 부분은 물론 사적인 부분에 있어서도 건실한 생활을 할 것을 요구하는 것이고 여기에서 품위라 함은 직책을 맡아 수행해 나가기에 손색이 없는 인품을 말한다고 할 것이다.”[대법원1998.2.27., 선고,97누18172 판결]”라고 판시하며, 정의하고 있습니다.

따라서, 공단 임직원은 직무 관련 분야에서는 물론 사적인 영역에서도 공공 기관의 직원으로서 품위를 유지하여야 합니다. 특히, 사생활 상의 비행이 기관의 사회적 평가를 훼손할 염려가 있거나, 기업질서와 근무분위기에 부정적인 영향을 미치는 경우에는 이를 단순히 사생활에 국한된 비위 행위에 불과하다고 볼 수만은 없을 것이므로, 이러한 직원의 비위행위는 마땅히 징계의 사유가 될 것입니다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 ▼▼▼에서 □□□□과 ■■■ 직무를 수행하는 동안, 부하직원 ■■■■■ ◇◇◇과 각자 ■■■■가 존재함에도, 2022년 하반기부터 □□□□ 3월경까지 ◎◎◎으로 교체하며 근무지 인근의 숙박업소, ◇◇◇의 남편 회사 콘도 등에서 지속적인 ●●●를 가졌습니다.

또한, 징계대상자는 마찬가지로 ■■■■가 있는 부하직원 ■■■원 ◎◎◎와도 □□□□ 가을경 징계대상자가 만남을 제의, 사적 관계를 맺기 시작해 □□□□ 7월경까지 ▼▼▼ 인근의 숙박업소 등에서 여러 차례 ●●●를 지속했습니다.

특히 □□□□도 들어서는, ■■■관계의 상대방인 ◇◇◇이 ▼▼▼ 복도 등 공개된 장소에서 징계대상자를 지칭하며 “오늘은 이 여자, 내일은 저 여자, 지가 의자왕이야”라고 징계대상자의 여자관계에 대하여 발언하거나, 징계대상자와 다른 여직원의 ■■■에 대한 내용을 일부 직원에게 전달하는 등의 행위를 하였고 이로 인하여 징계대상자의 ■■■관계에 대한 소문이 ▼▼▼ 직원들 사이에서 확산됨에 따라, 조직 내 근무 환경에 악영향을 주게 된 정황도 ▼▼▼ 직원들의 제보 또는 진술 등을 통해 확인됩니다.

한편, 징계대상자는 □□□□ 4월경에 ◇◇◇을 ♣♣♣ 어버이날 기념 표창 대상자로 선정하였는데, □□□□ 12월경 다른 직원들로부터 부적절한 근무태도에 관한 내용으로 투서를 받은 적이 있는 ◇◇◇을 해당 표창 대상자로

선정한 점에 대하여, 일부 직원들이 징계대상자가 시행하는 인사권에 불만을 가지고 의견을 표출한 사례도 있었습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 「★★★★★」 위반 사고를 보고하지 않은 점 관련, 당기 승진 대상자인 징계대상자가 상반기 승진심사위원회 개최 일자를 하루 앞두고, ★★ ★ 문서를 수신하였음에도 이를 은폐하고 고의적으로 보고를 실시하지 않았다는 의혹에 대해서는 부인하였고, 해당 직원의 사기를 고려하여 ㄹㄹ 수사 결과가 나오면 보고하려고 했으나, 지금 생각하면 본인이 잘못 판단한 것 같다고 진술 하였습니다.

또한, ㄱㄱ ㄱㄱ에 따른 복무질서 문란, 품위유지의무 위반과 관련하여, 징 계대상자는 ㄱㄱㄱㄱㄱ ㄴㄴㄴ과 ㄱㄱㄱ원 ㄷㄷㄷ와의 ㄱㄱ행위에 업무상 위력 이나 지위를 이용한 것은 아니라고 진술하였으며, ㄴㄴㄴ과 ㄷㄷㄷ도 징계대상 자가 위계나 위력을 사용하지는 않았다고 진술하였습니다. ㄴㄴㄴ을 ㄲㄲㄲ 어 버이날 표창대상자로 선정한 것은, 징계대상자의 개인적인 감정에 의한 것이 아 니고, ㄴㄴㄴ을 포함한 2명의 후보자 중 다른 후보자가 1년 전 수상 경력이 있 어서 담당 과장과 상의하여 정한 것이며, ㄱㄱㄱㄱㄱ 12월에 직원들이 투서한 사안은, ㄱㄱㄱㄱㄱ 3월 ㄴㄴㄴ이 ㄱㄱㄱㄱㄱ 반장에 선정되지 않은 것으로 직 원들의 요구를 들어주었다고 판단하여 표창대상자 선정에는 고려하지 않았다고 진술하였습니다.

더불어, 징계대상자는 해당 사안에 관하여, 본인의 처신이 잘못된 것에 대하 여는 반성하지만, 사적인 영역이 침해당한 측면도 존재한다고 진술하였습니다.

6. 결론

(1) ★★★★★ 위반 사고 후속 조치 부적정

▼▼▼ 직원이 ★★★★★을 위반한 사항은 선거의 자유를 보호하고자 하는 ★★★★★의 취지를 훼손하는 행위로서 결과적으로, ㉮㉮ 수사결과 혐의가 인정되어 검찰 송치까지 된 사건으로 그 사안이 중대한 점, 공단 감사규정에 사고 보고 및 외부 수사를 받을 시에 관한 보고 요건이 구체적이고 명확하게 규정된 점, ★★★★★가 ▼▼▼ 직원의 ★★★★★ 위반 사항을 유선 통보한 '24. 4. 29.부터, 감사가 시작되어 감사실에서 사건 보고를 권고한 '24. 7. 15.까지 상당한 기간이 경과한 사실, 해당 기간 직원들이 징계대상자에게 ★★★★★ 및 ㉮㉮ 조사에 대한 출석 등에 관한 사항을 지속적으로 보고한 사실, 33년에 달하는 징계대상자의 공단 근무 경력을 고려하면 의무적인 보고 여부를 판단하는 것이 어렵지 않을 것으로 추정되는 점, □□□□□ 1월경에 ▼▼▼ 입소자가 ㉮㉮ 조사를 받은 사건에 대하여는 조사 초기 단계에서부터 ◆◆◆ 보고를 시행하였음에도, 당해 사건과 관련하여서는 ◆◆◆의 어떠한 부서에도 일체 보고를 하지 않은 사실을 종합하면, 징계대상자의 사고 보고 미실시에는 상당한 기간 내에 이행해야 할 직무상 의무가 있는데도 이를 이행하지 않은 비위가 있으며 이는 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반한 것으로 판단됩니다.

(2) ㉮㉮ ㉮㉮에 따른 ◎ ◎◎ 등으로 복무 질서 문란, 품위 손상에 관한 사항

징계대상자의 ㉮㉮ 행위는 그 행위가 형법 제303조(업무상 위력 등에 의한 간음)에는 해당하지 않아 보이고, 징계대상자가 ㉮㉮관계 상대방에 대한 인사에 영향력을 미친 것으로 추정되는 정황은 존재하지만, 이에 대하여 직권을 남용하였다고 단정할 만한 증거는 발견되지 않았습니다.

그러나, 징계대상자의 행위로 인하여 ▼▼▼의 직원들이 표창 대상자 선정과 같은 인사권 행사에 대한 의혹을 품도록 초래한 점, 공공기관의 직원으로서 요구되는 품위유지의 수준이나 윤리성, 도덕성이 결코 낮지 않은 점, ㉮㉮㉮가 존재하는 공단 소속기구의 □□ □□□가 자신의 지휘·감독 아래에 있는 ◆◆◆ 직원에게 먼저 접근하여 두사람과 ㉮㉮관계를 유지한 사실, ▼▼▼ 내 직원들에게 관련 소문이 확산되어 조직의 근무 환경에 부정적인 영향을 미친 정황, 이러한 징계대상자의 ㉮㉮ 행위가 공단의 복무질서를 문란하게 하고 공단의 사회적 평가를 훼손하여 공단 및 임직원의 체면 또는 위신을 손상시키는 행위에 해당하는

것임을 고려하면, 징계대상자는 직무와 관련된 부분은 물론 사적인 부분에 있어
서도 「복무규정」 제6조의3(품위유지의무)을 위반하였으며 비위의 도는 중하고 그
행위에 고의가 있는 것으로 판단됩니다.

(3) 징계의 가중

징계대상자의 「★★★★★」 위반 사고를 보고하지 않은 행위와 ㉮ ㉮에
따른 복무질서 문란, 품위유지의무 위반 행위는 서로 관련 없는 둘 이상의 징계
사유가 경합됨이 명백함으로, 공단 인사규정 제58조의6(징계의 가중) 제1항 적용을
검토해야 할 것으로 판단됩니다.

(4) 결론

따라서, 위 사람은 「감사규정」 제44조 제1호, 제5호 및 제46조 제2항, 「복
무규정」 제6조(성실·복종의무)와 「복무규정」 제6조의3(품위유지의무)을 위반한 사실
이 확인되어, 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호 및 제4호, 제6호에 의해 징계
대상에 해당하므로 「인사규정」 제58조의3(징계양정의 기준) 제1항 관련 별표3 징계
양정 기준의 성실의무, 품위유지의무 위반 항목을 적용하여 「감사규정」 제30조
(감사결과 통보 및 처리)에 따라 ‘중징계’ 처분을 요구합니다. (해임)

이 하 여 백

2024. 10.

감 사 이 창 화